

1500765-33.2020.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Ricardo Biella

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... o dolo, tipificando-se o crime de tráfico. Como é cediço, "o denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1500765-33.2020.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500765-33.2020.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2128263/2020 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 11580371 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 5465/20/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2128263 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 5465/20/308 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS APARECIDO DE JESUS MARIANO REIS

Tramitação prioritária

VISTOS.

LUCAS APARECIDO DE JESUS MARIANO REIS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art.33,'caput', da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 26/mai/2020, por volta de 15h20, na rua Aviação nº 1154, bairro Chácara Patrimônio Santana, nesta cidade e comarca, tinha em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 41,32g de Cannabis Sativa L, substância vulgarmente conhecida por maconha, e 23,64g de Benzoilmetilecgonina, substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína, drogas essas capazes de causarem

dependência, consoante demonstram os laudos de exames químico-toxicológicos de fls. 73/76 e 77/80. Como se apurou, os policiais militares Alex Fábio dos Santos e Fernando Rodrigo Marchioli faziam patrulhamento preventivo pelo citado bairro, quando, na rua Aviação, visualizaram o denunciado - indivíduo conhecido nos meios policiais - ingressando rapidamente no condomínio localizado na altura do numeral 1154, na mencionada via, assim que percebeu a aproximação da viatura policial. Em razão disso, seguiram-no e o abordaram próximo à escadaria do prédio. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em seu poder, todavia, ao ser indagado pelos policiais, o denunciado admitiu a prática do tráfico de drogas, salientando que guardava as substâncias entorpecentes na garagem anexa a seu apartamento, para onde os policiais se dirigiram e encontraram, num sofá velho que estava no local, 42 porções de maconha, e, no telhado da sobredita garagem, 15 microtubos plásticos, do tipo eppendorf - maiores do que os comumente usados -, todos contendo cocaína. Por fim, em buscas no quarto do denunciado, no apartamento nº 44, situado no bloco 01-A, do referido condomínio, eles encontraram a quantia de R\$40,00, que o denunciado afirmou ser proveniente do comércio ilícito de entorpecentes. Perante a autoridade policial, o denunciado negou o tráfico de drogas, afirmando, todavia, que as 42 porções de maconha encontradas no citado sofá velho, na garagem do condomínio, destinavam-se a seu próprio consumo. Por outro lado, negou a propriedade dos 15 microtubos contendo cocaína, consignando que não visualizou o momento em que os policiais os localizaram na mencionada garagem. Por fim, disse que havia recebido de parentes o dinheiro apreendido, o qual estava sendo guardado para pagar a pensão de sua filha (fls.09).

Preso em flagrante (fls.06/10) foi concedida liberdade provisória (fls.51/53). Oferecida a denúncia (fls.89) foi notificado (fls.121), apresentando defesa preliminar (fls.47/48 e 125/126). Recebida a denúncia (fls.134/135) foi citado (fls.147). Na instrução foram ouvidas 02 testemunhas arroladas em comum (fls.150 e 151) e foi interrogado (fls.152/153), tendo o Ministério Público pugnado pela condenação nos termos da denúncia, observando-se, por ocasião da aplicação da pena, o fato de que ele é reincidente e o perdimento do dinheiro em favor da união por se tratar do consumo de tráfico de drogas (fls.148/149) ao passo que o defensor constituído requereu a absolvição diante da ausência de provas, a desclassificação para o crime previsto no art.28 da Lei nº 11.343/06, aplicação da causa de diminuição prevista no art.33, §4º, da Lei nº 11.343/06, fixação da pena no mínimo legal e o direito de recorrer em liberdade (fls.155/173).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 06, Boletim de Ocorrência de fls. 12/14, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 15, pelos Laudos de Constatação Prévia de fls. 32/34 e 35/37 e pelos Laudos de Exame Químico Toxicológico de fls. 73/76 e 77/80, que atestaram que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína e maconha, respectivamente.

Igualmente, a autoria delitiva também é certa e indubitosa.

Ouvido em juízo, o réu (fls. 152/153), negou os fatos, esclarecendo que a maconha encontrada em sua garagem era para seu próprio uso; a cocaína apresentada não era de sua propriedade.

Em que pese narrativa apresentada pelo acusado, o conjunto probatório angariado nos autos, sobretudo os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou integralmente os fatos narrados na denúncia.

Nesse sentido, o policial militar ALEX FÁBIO DOS SANTOS afirmou, em juízo, que, na data do fato, durante patrulhamento pelo local dos fatos, avistou o réu, contra quem já havia várias denúncias o envolvendo com o tráfico de entorpecentes; este demonstrou nervosismo ao ver os policiais; cientificou o réu sobre as denúncias em seu desfavor; prontamente, ele confessou que estava comercializando entorpecentes, tendo indicado o local onde foram encontrados as porções de maconha e os "eppendorfs" de cocaína; aliás, tratava-se de uma garagem onde estavam guardados seus bens pessoais; as denúncias em desfavor ao réu faziam menção que ele guardava as drogas nesse local; o próprio réu informou que referida garagem era dele (fl. 150).

Nesse mesmo sentido, o depoimento do policial militar Fernando Rodrigo Marchioli (fl. 151).

Conforme se vê, os depoimentos dos policiais são coesos entre si e estão em consonância com as demais provas angariadas nos autos. Aliás, no que concerne aos depoimentos de policiais, como se sabe, não existe dispositivo legal que vede sejam testemunhas. Nesse sentido, a jurisprudência:

"Os servidores públicos inclusive os policiais empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes (RT 411/266)".

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - D.J. 18.10.96 - HABEAS CORPUS Nº 73.518-5 SÃO PAULO - Rei. MIN. CELSO DE MELLO - 26/03/96).

Se é certo que há, no meio social, uma parcela de servidores desonestos, que tem maculado o prestígio de todo o trabalho da classe, também não se pode negar que existam policiais dedicados e empenhados em suas funções diárias, merecendo toda a confiança em seus depoimentos, como no caso sub studio.

Ademais, nenhuma prova foi produzida no sentido de que os policiais fossem desafetos do denunciado, tivessem a hostil prevenção contra ele, ou quisessem prejudicá-lo.

Assim, no caso dos autos há indícios suficientes para a classificação do delito de tráfico, não se exigindo a prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que os elementos indiciários e as circunstâncias em que ocorreu o fato evidenciem a atividade delituosa.

Sempre oportuno lembrar que traficante "não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e na circulação de drogas, como por exemplo, aquele que as tem em depósito" (RF 320/237).

Além disso, há de se ponderar que, as circunstâncias que rodeiam o delito colocam à evidência o dolo, tipificando-se o crime de tráfico. Como é cediço, "o denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente, para não se dizer praticamente impossível

apurar em conjunto e em sua integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade criminosa, contenta-se a lei, no esforço de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde pública” (Apelação Criminal nº 172.800-3/7, relator o eminente Desembargador CUNHA CAMARGO)

Deste modo, reconhecida a responsabilidade penal do acusado, sua condenação é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, considerando a quantidade e a variedade de entorpecentes (15 “ependorfs de cocaína e 42 poções de maconha), fixo a sua pena base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa, no mínimo legal. Não havendo agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantenho a pena em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias multa, no mínimo legal. Reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é primário e tem bons antecedentes, não havendo, ainda, provas concretas de seu envolvimento com organização criminosa, bem como considerando as circunstâncias do caso concreto, em especial, a quantidade e a variedade de drogas, reduzo a pena em metade, fixando e tornando-a definitiva em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 300 dias-multa, no mínimo legal.

O regime de cumprimento da pena será o inicialmente fechado, nos termos da nova redação da Lei nº 8.072/90, dada pela Lei nº 11.464, de 28.03.07, considerando-se ainda a gravidade do delito em apreço, que aflige a sociedade gerando uma onda de violência e intranquilidade, o que exige medidas eficazes para combatê-lo, além do tipo e da quantidade de drogas apreendidas, que tornam o regime fechado o único compatível com esse tipo de infração, bem como o único a repelir com vigor a naturalidade e a desfaçatez com que o autor justifica a prática criminosa.

O valor unitário da pena de multa fixado é o mínimo legal, levando-se em consideração a inexistência de informações nos autos do processo que permitissem decidir de modo diverso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para condenar o réu LUCAS APARECIDO DE JESUS MARIANO REIS, como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, c.c. o parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 300 dias-multa, no mínimo legal.

Não estando presentes os requisitos da prisão preventiva, poderá o réu recorrer da sentença em liberdade.

Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no “Rol dos Culpados”.

Com fundamento no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, no artigo 91, II, letra “b”, do Código Penal, e no artigo 63 da Lei 11.343/06 fica declarado o perdimento em favor da União dos bens e valores apreendidos em posse do réu, sendo que quanto ao destino deverão ser observadas as disposições do parágrafo 1º, do artigo 63, da Lei 11.343/06.

O réu arcará com a taxa judiciária fixada em 100 UFESPS, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º da Lei Paulista nº 11.608/2003, observada a gratuidade.

P.R.I.C.

Araçatuba, 18 de janeiro de 2022.

SÉRGIO RICARDO BIELLA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA